

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n.278/AD del 24 ottobre 2019
“Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”

Con la presente Disposizione si emana il nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 7 ottobre 2019.

In allegato sono riportati:

- una nota del Responsabile di General Counsel, Affari Societari e Compliance, che illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di rielaborare la previgente disciplina delle attività negoziali e ne riassume le principali novità (allegato 1);
- il testo completo del nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).

I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.

Le Società del Gruppo sono tenute a recepire integralmente nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Disposizione provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie Comunicazioni Organizzative in materia. Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La presente Disposizione revoca e sostituisce la DdG n. 220/AD del 22 febbraio 2017.

Firmato

Gianfranco BATTISTI

NOTA

Oggetto: Nuovo Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

L'adozione del Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, per brevità, RAN) è funzionale alla previsione dall'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice dei Contratti Pubblici"), che consente alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali di dotarsi di apposito regolamento per disciplinare – nel rispetto dei principi del trattato UE a tutela della concorrenza – l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (di seguito "Contratti sotto-soglia").

All'indomani dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, con Disposizione di Gruppo n. 220/AD del 22 febbraio 2017, è stato pertanto adottato un nuovo RAN, con l'obiettivo, tra l'altro, di adeguare le previsioni del precedente regolamento per le attività negoziali al mutato contesto giuridico conseguente alle nuove Direttive in materia di appalti introdotte dal legislatore europeo e trasposte nell'ordinamento nazionale.

L'esigenza di rielaborare il RAN risponde alla necessità di recepire le sopravvenute modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, introdotte dal legislatore nazionale dapprima con il D.Lgs. n. 56/2017 (cd. "Correttivo"), successivamente con il D.L. n. 135/2018 (cd. "Decreto Semplificazioni") convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, ed infine con il D.L. n. 32/2019 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, cogliendo le opportunità di semplificazione procedurale offerte dai recenti interventi normativi nel rispetto dei principi di prevenzione di fenomeni anticoncorrenziali.

Pertanto, come nelle precedenti edizioni, il RAN estende la propria disciplina anche ai processi di selezione connessi all'affidamento di appalti che non sono regolati dal Codice dei Contratti Pubblici, ovvero alla cessione di beni; con l'occasione, pertanto, anche per queste materie si è proceduto ad una semplificazione delle regole interne.

Prima di passare all'esame dei contenuti, giova sottolineare che il lavoro di revisione e aggiornamento è stato condotto da questa Direzione Centrale con il contributo delle Strutture legali delle principali Società controllate, che hanno fattivamente e proficuamente partecipato ad un tavolo di lavoro appositamente costituito.

Premesso quanto sopra, le principali novità rispetto al precedente testo, e le relative

motivazioni, sono di seguito brevemente riassunte mediante richiamo ai Titoli in cui è suddiviso il Regolamento.

Titolo II “Disciplina dei contratti sotto soglia ex art. 36, comma 8, del Codice”.

Rispetto al titolo secondo, dedicato alla disciplina dei Contratti sotto-soglia, sono stati rivisti **l’articolo 7** “*Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento*” e **l’articolo 8** “*Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione*”, al fine di conformare tali articoli alle recenti modifiche introdotte dal legislatore nazionale al Codice dei Contratti Pubblici.

All’articolo 7 “*Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento*”, sono state riformulate alcune cause di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento e inserite delle nuove cause escludenti in conformità alle recenti modifiche normative apportate all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, che viene assunto quale parametro di riferimento per la definizione dei requisiti di affidabilità morale e professionale degli appaltatori. Inoltre, è stato operato un allineamento con la normativa antimafia in relazione al novero dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di esclusione.

Si menzionano, tra gli interventi di modifica dell’articolo, l’introduzione di alcune nuove cause ostative quali la condanna per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, il grave inadempimento dell’appaltatore nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, nonché la risoluzione di un contratto di appalto con una stazione diversa di FS o società del Gruppo di FS ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

All’articolo 8 “*Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione*” sono state semplificate le modalità di affidamento dei contratti di lavori, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici per i settori ordinari.

In particolare, fermo restando la possibilità di procedere all’affidamento dei contratti in assenza di un preventivo confronto competitivo fino alla soglia di 40.000,00 euro, per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro è stato previsto l’espletamento di una procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,

in luogo della procedura con invito a cinque operatori precedentemente prevista, in linea con le semplificazioni introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri nei settori ordinari per i contratti di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Si è ritenuto, invece, opportuno lasciare invariato il ricorso alla procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità con invito ad almeno 5 operatori per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro e ad almeno 10 operatori per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e fino a 1 milione euro, in quanto già rispondente alla *ratio* di semplificazione della normativa sopravvenuta.

Per i contratti di servizi e forniture, è rimasta invariata la procedura di gara ad inviti per un valore compreso fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Aderendo alle esigenze produttive segnalate dalle Società controllate, è stata mantenuta la possibilità per la Società procedente di scegliere, in relazione all'oggetto del contratto, come criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo (che costituisce il criterio prevalente *ex lege* nei settori ordinari), sia quello del prezzo più basso (che risulta particolarmente apprezzato, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto dei prodotti seriali).

Titolo III “Contratti esclusi e Contratti estranei”.

È stata aggiornata la disciplina dei c.d. “*contratti esclusi*” di cui all’art. 11 RAN, ovvero sia i contratti pubblici che sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto per tipologia di oggetto e settore l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti è ritenuta inappropriata a regolare l’affidamento di determinate fattispecie contrattuali (tra cui gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio). I contratti esclusi restano in ogni caso sottoposti al rispetto dei principi generali che presiedono all’affidamento dei contratti pubblici.

È stata, altresì, aggiornata la disciplina dei c.d. “*contratti estranei*” di cui all’art. 12 RAN, ovvero sia i contratti di appalto di natura privatistica stipulati per scopi diversi dal perseguimento delle attività dei settori speciali, ovvero per eseguire contratti acquisiti mediante gara o negoziati in regime di libero mercato, ovvero per svolgere attività commerciali in un Paese terzo rispetto all’Unione Europea (tenendo conto della sempre più ampia presenza del Gruppo FS Italiane nei mercati internazionali), nonché per consentire la partecipazione di una Società del Gruppo ad una procedura competitiva; scenario, quest’ultimo, che si presenta con sempre maggiore frequenza, anche per l’acquisizione di commesse all’interno dell’U.E., e rispetto al quale le Società del

Gruppo devono essere messe in condizione di operare in regime di parità con i concorrenti privati, anche sotto il profilo della preparazione dell'offerta.

La revisione dei suddetti articoli nasce dall'esigenza di semplificare le modalità di affidamento, in coerenza con la *ratio* di semplificazione dei recenti interventi normativi in materia di appalti pubblici, mantenendo ferma la tutela dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

All'articolo 11 “*Contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice*”, sono state semplificate le modalità di affidamento dei servizi legali di difesa ed equiparati nel solco dei recenti interventi del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europa, che, nel riconoscere la natura di contratto d'opera intellettuale degli incarichi di difesa, hanno sottolineato che il rapporto di fiducia che si instaura tipicamente tra l'avvocato e il suo cliente è compatibile con la libera scelta dell'avvocato, al fine di tutelare il pieno esercizio dei diritti di difesa.

In particolare, è stata introdotta la soglia di 40.000,00 euro per l'affidamento diretto degli incarichi di difesa ed equiparati di cui all'art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici, conformemente alla soglia già prevista, in via generale, per l'affidamento dei Contratti sotto-soglia nei settori speciali. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per il conferimento degli incarichi di difesa (e equiparati) indipendentemente dall'importo dell'incarico, laddove le considerazioni della Società procedente o del Committente conducano a basare la scelta dell'affidatario prevalentemente sul rapporto fiduciario, ovvero di procedere mediante richiesta di preventivo da inviare ad almeno tre professionisti.

Sono state specificate, infine, le modalità di accertamento dei requisiti di idoneità e affidabilità nel caso di associazioni di professionisti e di società tra avvocati.

All'articolo 12 “*Contratti estranei al Codice*”, la cui disciplina interessa in primo luogo le Società del Gruppo che operano sul mercato in regime di piena concorrenza, sono state apportate alcune modifiche alla procedura di affidamento.

La procedura di affidamento dei contratti estranei – essendo contratti di natura privatistica e quindi non regolati dal Codice dei Contratti Pubblici – è disciplinata in via di autoregolamentazione dal Gruppo FS Italiane.

In un'ottica di maggiore semplificazione procedurale, è stata elevata da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro la soglia per l'affidamento diretto degli appalti privati di lavori, servizi e forniture. La soglia iniziale di 40.000,00 euro per i contratti estranei era stata prevista in analogia alla previsione del Codice dei Contratti Pubblici che consente l'affidamento

diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro per i contratti pubblici. Tuttavia, in assenza di una normativa *ex lege* che disciplini l'affidamento dei contratti estranei, per garantire una maggiore flessibilità procedurale rispondente alle dinamiche delle imprese che operano in mercati concorrenziali, si è ritenuto opportuno rivedere la soglia originaria, elevandola a 150.000,00 euro per l'affidamento diretto dei contratti estranei. La nuova soglia riflette analoga esigenza di celerità e flessibilità registrata nel settore degli appalti pubblici che ha portato all'elevazione della soglia a 150.000,00 euro per l'affidamento dei lavori.

Per ragioni di coerenza di sistema, è stato altresì riordinato l'elenco delle fattispecie in cui è possibile prescindere dal confronto competitivo, senza tuttavia ampliarne il perimetro. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato.

È stato mantenuto fermo l'obbligo della seduta pubblica nei casi in cui l'affidamento è preceduto da un confronto competitivo; tuttavia, nell'ipotesi in cui la Società procedente, nonostante sia consentito l'affidamento diretto, decida di svolgere comunque un confronto competitivo informale, può prevedere che le operazioni di gara abbiano luogo in una o più sedute riservate, con l'obbligo di adeguata verbalizzazione, in modo da tracciare le operazioni compiute e le decisioni assunte.

È stato, infine, previsto che la verifica dei requisiti di idoneità e affidabilità in capo all'appaltatore possa avvenire mediante l'espletamento di una indagine reputazionale qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti a una o più delle cause di esclusione stabilite per i contratti c.d. estranei, ferma restando la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con l'operatore.

Titolo IV “Contratti di cessione dei beni”.

All'articolo 13 “Disciplina applicabile - Cessione di beni”, sono state apportate precisazioni in tema di operazioni di gara e di modalità di affidamento.

In particolare, è stato confermato che la ricognizione delle offerte pervenute avvenga in seduta pubblica oppure ad opera di un notaio appositamente incaricato, mentre è stato previsto che le successive operazioni di valutazione delle offerte possano avere luogo in una o più sedute riservate, ad eccezione dei casi in cui la valutazione abbia ad oggetto il solo elemento del prezzo, del quale viene data lettura in seduta pubblica.

È stata introdotta la possibilità per la Società procedente di ricorrere alla trattativa diretta qualora ricorrano circostanze connesse a vincoli/condizionamenti afferenti il

bene che consentano di ritenere non conveniente ovvero non opportuno, un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente.

Come per i contratti estranei, è stato previsto, infine, che la verifica dei requisiti di idoneità e affidabilità in capo all'operatore economico possa avvenire mediante l'espletamento di una indagine reputazionale qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti a una o più delle cause di esclusione stabilite per i contratti di cessione di beni, ferma restando la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con l'operatore.

Titolo V “Disposizioni finali”.

All'articolo 15 “*Commissione di gara*”, sono state apportate modifiche relativamente ai casi di incompatibilità per la nomina dei membri delle commissioni, in un'ottica sia di prevenzione che di repressione della corruzione.

Nello specifico, si è valutato di prevedere/precisare tra le condizioni di incompatibilità per i membri della Commissione di gara anche causali riferite a particolari ruoli assunti dal personale interno nell'ambito della gestione delle procedure di gara e del relativo contratto di appalto; si tratta del soggetto responsabile del capitolato, il soggetto che sottoscrive il contratto, il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, ivi incluso il direttore dell'esecuzione se nominato.

* * *

In conclusione, si sottolinea che per garantire un efficace presidio della trasparenza, concorrenzialità, efficacia ed economicità dell'attività negoziale del Gruppo FS Italiane, l'applicazione del RAN deve essere calata nel contesto delle altre disposizioni di Gruppo e aziendali che regolano il ciclo passivo, l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti economici con operatori interni ed esterni al Gruppo, la corretta individuazione dei ruoli e delle responsabilità dell'attività negoziale ed il principio di collaborazione tra le diverse funzioni aziendali.

A tal proposito, si ricorda che, in caso di dubbio sulla corretta individuazione della procedura da attivare in esecuzione del RAN, l'unità richiedente all'interno di ciascuna Società procedente dovrà confrontarsi con la relativa funzione legale.

Elisabetta Scosceria



**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 7 ottobre 2019)

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ
DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi.....	4
Articolo 2 - Definizioni e riferimenti.....	5
Articolo 3 - Disciplina applicabile	7
Articolo 4 - Durata.....	7
Articolo 5 - Misure organizzative e attività di programmazione	8

TITOLO II

**DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO
SOGLIA EX ART. 36, COMMA 8, DEL
CODICE**

Articolo 6 - Disciplina applicabile	8
Articolo 7 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento	9
Articolo 8 - Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione.....	14
Articolo 9 - Pubblicità e termini	18
Articolo 10 - Garanzia a corredo dell'offerta	18

TITOLO III
CONTRATTI ESCLUSI E CONTRATTI ESTRANEI

Articolo 11 - Contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice.....	20
Articolo 12 - Contratti estranei al Codice	22

TITOLO IV
CONTRATTI DI CESSIONE DEI BENI

Articolo 13 - Disciplina applicabile – Cessione di beni.....	25
--	----

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito.....	28
Articolo 15 - Commissione di gara	29
Articolo 16 - Prequalifica	30
Articolo 17 - Validità temporale delle offerte	31
Articolo 18 - Operazioni di gara	31
Articolo 19 - Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente.....	34



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente documento regola:
 - a) l'attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per l'affidamento di contratti sotto soglia nei settori speciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 8, del Codice;
 - b) l'attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
 - c) l'attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo estranei all'ambito di applicazione della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
 - d) la conclusione di contratti di cessione di beni.
2. L'attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel rispetto delle finalità istituzionali del Gruppo e delle Società stesse, si ispira:
 - a) ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza, per l'affidamento di contratti sotto soglia nei settori speciali;
 - b) ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, tracciabilità delle operazioni compiute e delle decisioni prese, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, per l'affidamento di tutti i contratti di cui al precedente paragrafo 1.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, è vietata la suddivisione, la ripartizione e l'accorpamento dei contratti o degli oggetti contrattuali allo scopo di non applicare, ovvero di applicare parzialmente, le disposizioni previste dalla disciplina vigente e dal presente

documento.

4. La disciplina dettata dal presente documento ha ad oggetto esclusivamente la procedura di selezione degli operatori economici e non si estende alle attività procedurali, amministrative e negoziali precedenti e successive, comunque connesse alla procedura, per le quali si rinvia alle vigenti disposizioni normative, alle eventuali disposizioni di Gruppo, alle regole procedurali dettate dalle singole Società del Gruppo e agli atti della procedura di selezione.

Articolo 2

Definizioni e riferimenti

1. Per l'applicazione del presente documento si richiamano le definizioni contenute nel Codice per quanto attiene, in particolare, alla qualificazione di: appalti di lavori; appalti di servizi; appalti di forniture; candidato; contratti o contratti pubblici; contratti sotto soglia; impresa pubblica; offerente; operatore economico; procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; settori ordinari; settori speciali; sistema di qualificazione; sistema telematico; stazione appaltante.
2. Ai fini del presente documento, inoltre, si intende per:
 - a) **Codice:** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) **Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane:** il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed i propri impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder* interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. I contratti debbono contenere apposita clausola intitolata “Codice Etico”, con la quale il fornitore: *i)* attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all’indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; *ii)* dichiara di ben conoscere il suddetto Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
 - c) **Committente:** la Società del Gruppo in nome e per conto della quale viene indetta la procedura di gara e stipulato il contratto;
 - d) **Contraente:** il soggetto che abbia concluso con una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane uno dei contratti di cui all’art. 1, paragrafo 1, del presente documento;

- e) **Contratto escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice:** il contratto che ha ad oggetto le prestazioni escluse di cui agli artt. 13, 17, 19, 20 e 158, comma 2, del Codice;
- f) **Contratto estraneo al Codice:** il contratto di lavori, servizi o forniture affidato da un Committente che non è tenuto all'applicazione del Codice perché:
 - non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
 - ovvero, è un'impresa pubblica che affida il contratto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea;
 - ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
- g) **Contratto di cessione di beni:** il contratto che ha ad oggetto la compravendita, la locazione ovvero l'affitto di beni mobili o immobili;
- h) **Proroga:** qualsiasi atto diretto ad estendere la durata contrattuale;
- i) **Profilo di committente:** il sito informatico della Società procedente su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi all'attività negoziale della Società medesima;
- j) **RAN:** il presente Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- k) **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:** il soggetto ovvero i soggetti, comunque qualificatori (i) dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di affidamento del contratto e limitatamente alle disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili ai contratti di competenza delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- l) **Società procedente:** la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, anche in qualità di mandataria di altra Società del Gruppo, promuove e gestisce le procedure finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento;
- m) **Unità emittente:** gli Uffici della Società procedente che, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze:
 - 1) assicurano il rispetto del presente documento e la corretta individuazione della disciplina applicabile;

- 2) svolgono le attività relative all'individuazione della procedura e dei criteri di aggiudicazione e alla eventuale pubblicazione del bando di gara;
 - 3) segnalano all'Unità richiedente le eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche che possano comportare una limitazione alla concorrenza;
- n) **Unità richiedente:** gli Uffici della Società procedente o della Società del Gruppo di cui la Società procedente è mandataria che trasmettono all'Unità emittente la richiesta di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di beni e/o servizi, con puntuale descrizione delle relative caratteristiche.

Articolo 3

Disciplina applicabile

1. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative, regolamentari o di altra natura che abbiano carattere cogente.
2. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o – per quanto di competenza – regionali che regolano la materia.
3. La Società procedente che promuova e gestisca le procedure finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento, in qualità di mandataria di altre Società del Gruppo, è tenuta ad applicare la disciplina a cui sarebbe vincolato il Committente qualora procedesse direttamente alla gestione di tali procedure.
4. Ai fini della individuazione della procedura di scelta del Contraente, la Società procedente tiene conto del valore stimato dell'intero contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Alla determinazione di tale importo concorrono anche le eventuali forme di opzione o proroga previste nell'avviso o negli altri documenti di gara. Per i contratti di durata pluriennale, la Società procedente tiene conto del valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata dello stesso.

Articolo 4

Durata

Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di esecuzione certi.

Il Committente può disporre, con atto scritto, la proroga dei contratti in corso di esecuzione laddove ricorra uno dei seguenti presupposti:

- la facoltà di proroga è espressamente prevista e regolata nei documenti di gara e nel contratto, anche ai fini di cui al paragrafo 4 del precedente articolo, con esplicita disciplina dei prezzi, patti e condizioni applicabili al periodo di proroga;
- la proroga è disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, purché l'appaltatore accetti di applicare, nel periodo di proroga, gli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 5

Misure organizzative e attività di programmazione

1. Ai fini della conclusione dei contratti di cui al presente documento, la Società procedente individua, nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi, uno o più Responsabili del procedimento per la fase di affidamento, cui spetta il compito di assicurare il corretto svolgimento della procedura di scelta del contraente.
2. La Società procedente, di norma e salva la ricorrenza di particolari e motivate circostanze, avvia e gestisce i contratti di cui al presente documento nel rispetto degli atti di programmazione, ove esistenti, che siano stati approvati dai competenti organi societari o di Gruppo.
3. Ai fini dell'avvio della procedura per la conclusione dei contratti di cui al presente documento, la Società procedente individua: a) gli elementi essenziali del contratto, su indicazione dell'Unità richiedente; b) i criteri di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione.

TITOLO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 8, DEL CODICE

Articolo 6

Disciplina applicabile

Il Committente che affida un contratto sotto soglia nei settori speciali è tenuto ad applicare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del Codice e salva ogni diversa previsione della disciplina vigente, le disposizioni dettate o richiamate dal presente Titolo, nonché dal Titolo I e dal Titolo V del RAN.

Articolo 7

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture gli operatori economici di cui agli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del Codice e alle condizioni ivi previste.
2. L'avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono, tenendo conto del profilo tecnico e dimensionale della prestazione oggetto del contratto, parametri e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati in relazione alla loro capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, che possono includere i requisiti e le modalità di partecipazione stabiliti dagli articoli 83, 84, 87, 90 e 100 del Codice. Si applica in ogni caso, ricorrendone i presupposti, l'articolo 89 del Codice.

I parametri e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati devono garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 1, paragrafo 2, del RAN. Pertanto, ai fini della selezione dei partecipanti, l'avviso di gara o la lettera di invito non possono, ad esempio:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
 - disconoscere certificati, documenti o altri mezzi di prova ritenuti equivalenti negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
3. L'avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono l'esclusione dalla procedura di gara degli offerenti o candidati:
 - i. che hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ii. per i quali sussista una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- iii. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La causa ostativa non sussiste quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine indicato

- per la manifestazione di interesse o per la presentazione dell'offerta nell'avviso di gara o nella lettera di invito;
- iv. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
 - v. che siano stati sottoposti a fallimento o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - vi. che si sono resi colpevoli – secondo motivata valutazione della Società procedente in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità;
 - vii. che abbiano tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbiano fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbiano omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - viii. che abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Committente o la Società procedente motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - ix. che abbiano commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - x. la cui partecipazione alla procedura di gara determini, in assenza di misure correttive preventivamente poste in essere dal Committente o dalla Società procedente, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, ovvero una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del Codice;
 - xi. che sono soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - xii. che presentino nella procedura per l'affidamento in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- xiii. che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- xiv. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
- xv. che non sono in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999;
- xvi. che non hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981; tale circostanza deve emergere dal casellario informatico pubblicato dall'ANAC sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- xvii. che si trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nelle gare riservate alla partecipazione di liberi professionisti, singoli o associati, per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera professionale, l'avviso di gara o la lettera di invito, possono prevedere come unica causa ostativa quella di cui al precedente punto i), accertata mediante consegna del certificato del casellario giudiziale da parte degli interessati.

- 4. L'avviso di gara o la lettera di invito precisano che i reati di cui al precedente paragrafo 3, punto i) e la misura interdittiva di cui al precedente paragrafo 3, punto ii), costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara, alla stipula e alla prosecuzione del contratto, quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti:
 - a) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);
 - b) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);
 - c) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente);
 - d) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; i documenti di gara possono

- prevedere che la verifica sia estesa anche ai seguenti soggetti: l'institore (se presente); il direttore generale di cui all'art. 2396 c.c. (se presente); il procuratore che sottoscrive l'offerta e/o il contratto in nome e per conto dell'aggiudicatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il Committente in corso di esecuzione;
- e) i soggetti sopra elencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara o la data di invio della lettera di invito;
 - f) in caso di associazione di professionisti, i professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, i professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
5. L'avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono che:
- a) le cause di esclusione previste dal paragrafo 3 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - b) i reati di cui al precedente paragrafo 3, punto i) non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - c) la Società procedente potrà motivatamente escludere i concorrenti per i quali non ritenga sussistere il requisito di affidabilità professionale, in quanto si siano resi colpevoli di illeciti professionali di cui al precedente paragrafo 3, punto vi), per essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:
 - i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - iii. nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme

- contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente;
- iv. nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'operatore economico.
6. L'avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono che il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato da candidati e offerenti mediante dichiarazioni sostitutive. La Società procedente accerta la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in conformità alle vigenti previsioni di legge.
 7. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che nelle procedure aperte o nelle procedure negoziate si possa accedere all'esame delle offerte senza preventiva verifica della idoneità dei concorrenti.
 8. I requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3 e 5 devono essere posseduti: i) da ciascuna impresa aderente al raggruppamento temporaneo di imprese, al consorzio ex art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, al GEIE o alla aggregazione tra le imprese del contratto di rete; ii) dal consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
 9. Qualora ricorrano speciali circostanze, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di documentazione antimafia e dall'art. 108, comma 1, lettera c), del Codice, la Società procedente può motivatamente dare corso alla stipula del contratto nelle more della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo e del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.
 10. La Società procedente può derogare alle previsioni contenute nei precedenti paragrafi 3, 4 e 5 solo per recepire integralmente le disposizioni dell'art. 80 del Codice, mediante apposito rinvio contenuto nella documentazione di gara. Anche in ipotesi di rinvio all'art. 80 del Codice, la documentazione di gara riporta il dettato della lettera c) del precedente paragrafo 5.

Articolo 8

Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione

1. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del RAN ha luogo, a scelta della Società procedente, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata preceduta da forme di pubblicità ai sensi del successivo art. 9 del presente documento.
2. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, non è necessaria la preventiva pubblicazione dell'avviso di gara se la Società procedente invita a presentare offerta gli operatori economici

che attestano il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del RAN mediante iscrizione in un sistema di qualificazione, ovvero in elenchi di operatori economici istituiti da una Società del Gruppo con avviso pubblicato nelle forme di cui al successivo art. 9, paragrafo 2, e gestiti in conformità ai principi dettati dall'art. 1, paragrafo 2, del RAN.

3. Le procedure di gara possono essere gestite in modalità cartacea ovvero con sistemi telematici, garantendo, in ogni caso, la parità di accesso ed impedendo limitazioni o distorsioni della concorrenza, ovvero modificazioni dell'oggetto contrattuale, come definito dai documenti di gara.
4. La Società procedente può ricorrere alla procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità per l'affidamento:
 - a) di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 (quarantamila) euro e inferiore a 150.000 (centocinquantamila) euro, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti;
 - b) di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro e inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro;
 - c) di contratti di servizi e/o forniture di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ha luogo, di norma, mediante gara informale, alla quale vengono invitati a presentare offerta, secondo criteri di rotazione: a) almeno dieci operatori economici per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro; b) almeno cinque operatori economici ove non diversamente previsto, sempreché sussista un numero sufficiente di operatori muniti dei necessari requisiti. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui alle lett. a), b) e c) del precedente periodo sono selezionati sulla base di informazioni desunte dal mercato riguardanti i loro requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità alle previsioni dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, del RAN. Una volta acquisite le offerte, la Società procedente negozia le condizioni del contratto con uno o più operatori economici, nel rispetto della graduatoria di gara e con le modalità indicate nei documenti di gara.
5. La Società procedente può ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicità e senza previa gara informale:
 - a) per l'affidamento di contratti di lavori, di servizi e di fornitura di importo inferiore a 40.000 (quarantamila) euro;
 - b) in tutti i casi in cui sussistano particolari circostanze che rendano inutile o non conveniente un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente, purché

- tali circostanze siano adeguatamente esplicitate con motivazione resa dagli organi di vertice del Committente o della Società procedente, ovvero dai diretti riporti del vertice aziendale;
- c) in generale, nelle ipotesi stabilite dall'art. 125 del Codice;
- d) per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture a Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
6. I criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, quelli: i) del prezzo più basso (da determinarsi: mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara; ovvero mediante offerta a prezzi unitari); ii) del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto di una pluralità di elementi determinati in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'affidamento.
7. La Società procedente è in facoltà di stabilire, nell'avviso di gara e/o nella lettera di invito, i criteri di aggiudicazione anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, l'avviso di gara e/o la lettera di invito debbono contenere l'indicazione: 1) di tutti i criteri di valutazione delle offerte definiti ai sensi del punto ii) del precedente paragrafo, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; 2) dei "pesi" o dei "punteggi" da assegnare a ciascun criterio e, ove necessari; 3) dei "subpesi" o dei "subpunteggi".
8. L'avviso di gara o la lettera di invito possono indicare meccanismi predefiniti, anche diversi da quelli stabiliti dalla disciplina vigente, per l'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità; ovvero possono genericamente prevedere, senza la fissazione di un meccanismo predefinito, la facoltà della Società procedente di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel rispetto del principio di proporzionalità, la Società procedente può, inoltre, prevedere esplicitamente nell'avviso di gara o nella lettera di invito l'applicazione del comma 8 dell'art. 97 del Codice e delle norme ivi richiamate.
9. Nel caso di offerte da sottoporre a verifica di congruità, la Società procedente richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina vigente, dà seguito alle operazioni di verifica con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quelli di libera concorrenza tra operatori, non discriminazione e parità di trattamento.

10. La Società procedente, sempreché ne ricorrano i presupposti, può sottoporre a contemporanea valutazione le migliori offerte, non oltre la quinta. Ai fini della verifica di congruità delle offerte sottoposte a valutazione, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento può avvalersi di una commissione appositamente costituita, anche mediante ricorso agli operatori di cui all'art. 46 del Codice, di uffici o di organi tecnici propri ovvero di altre Società del Gruppo, ovvero della commissione nominata ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara.
11. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che non si procederà all'aggiudicazione in caso di una sola ovvero di due offerte valide, che non verranno aperte. L'avviso o la lettera di invito devono prevedere che, indipendentemente dal numero delle offerte valide, la Società procedente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.
12. Nell'ipotesi di procedura ristretta e di procedura negoziata previo avviso di gara, la Società procedente è in facoltà di stabilire, nello stesso avviso di gara, un numero minimo ed un numero massimo di concorrenti da invitare a presentare offerta. In ogni caso, il numero dei soggetti da invitare a presentare offerta è definito in relazione al singolo affidamento in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione ed un'effettiva concorrenza tra le imprese. Il numero massimo di soggetti invitati a presentare offerta non è, di norma, inferiore a dieci. Il numero minimo non è, di norma, inferiore a cinque. Qualora si sia avvalsa della facoltà di cui al presente paragrafo, la Società procedente, previa indicazione nell'avviso di gara, può imporre ai soggetti interessati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti nell'avviso di gara, presentando, ai fini della fase di prequalifica, la documentazione indicata nello stesso bando, in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
13. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti pari o inferiore al numero massimo di cui al precedente paragrafo, tutti detti soggetti debbono essere invitati a presentare offerta. Qualora, invece, il numero di operatori che abbiano superato la fase di prequalifica risulti inferiore a quello minimo indicato nel precedente paragrafo del presente articolo, la Società procedente può comunque dare corso alla procedura, invitando il candidato o i candidati che abbiano richiesto di presentare offerta e che siano muniti dei requisiti richiesti.
14. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti maggiore rispetto al numero massimo indicato nell'avviso di gara, la scelta dei soggetti da invitare è effettuata, salva diversa valutazione della Società procedente, sulla base di uno dei seguenti criteri, previamente indicato nell'avviso di gara: i) mediante sorteggio pubblico; ii) mediante la

predisposizione di una graduatoria compilata, in ordine decrescente, sulla base dei requisiti di prequalifica. Gli inviti a presentare offerta vengono inoltrati, secondo l'ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria, sino al raggiungimento del numero massimo di concorrenti stabilito nell'avviso con cui si indice la procedura; iii) mediante la predisposizione di una graduatoria con le modalità di cui alla lett. ii). Gli inviti a presentare offerta vengono inoltrati per una metà (eventualmente arrotondata per difetto) secondo l'ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria e, per la restante metà, mediante sorteggio pubblico.

Articolo 9

Pubblicità e termini

1. Salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ai sensi del precedente art. 8, la Società procedente indice le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia mediante avviso di gara.
2. Gli avvisi di gara relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati, salva diversa valutazione della Società procedente e salve eventuali diverse previsioni normative:
 - a) sul Profilo di committente;
 - b) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
3. Indipendentemente dall'importo dell'affidamento, la Società procedente può prevedere, ove ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, di volta in volta ritenute più opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.
4. L'avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad una maggiore efficienza dell'attività negoziale della Società procedente.

Articolo 10

Garanzia a corredo dell'offerta

1. L'avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla loro presentazione, da una garanzia da prestare, salva diversa indicazione, sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo, la cauzione è stabilita nella misura ritenuta opportuna dalla Società procedente e, di norma, non inferiore al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta.

L'avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono, inoltre, che la fideiussione debba prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
 - c) il pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società procedente, ogni eccezione rimossa.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alle gare ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la garanzia, ove costituita nelle forme del paragrafo 1 del presente articolo, è svincolata entro trenta giorni dal momento della verifica dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali e di idoneità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.
3. La Società procedente stabilisce nell'avviso di gara o nella lettera di invito il periodo di validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; in ogni caso, la Società procedente può stabilire nell'avviso di gara o nella lettera di invito un termine maggiore rispetto a quello suindicato in relazione alla durata presumibile del procedimento.
- L'avviso di gara e/o la lettera di invito stabiliscono, inoltre, che l'offerta sia, comunque, corredata dall'impegno del garante, su richiesta della Società procedente, a rinnovare la garanzia per un periodo di tempo stabilito nello stesso avviso di gara e/o nella lettera di invito, nel caso in cui, al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'aggiudicatario è tenuto a rinnovare la garanzia fintantoché non abbia stipulato il relativo contratto.
4. L'avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che la garanzia di cui al presente articolo, salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, sia ridotta nella misura del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

5. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.

Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità ovvero alla particolare rilevanza per la Società procedente o richiedente delle prestazioni oggetto di affidamento e previa indicazione nell'avviso di gara e/o nella lettera di invito, è, comunque, possibile derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, la Società procedente è in facoltà di non richiedere ai concorrenti la cauzione di cui al presente articolo, ovvero di prevedere che la medesima: a) sia rilasciata anche per importi inferiori rispetto a quanto stabilito nel presente articolo; b) abbia un importo superiore rispetto a quello indicato nel presente articolo.

TITOLO III CONTRATTI ESCLUSI E CONTRATTI ESTRANEI

Articolo 11

Contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice

1. La Società procedente che affida Contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, di qualsiasi importo, è tenuto ad applicare le disposizioni dettate e richiamate nel presente articolo e nell'art. 1, paragrafo 2, del RAN.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'art. 8 del RAN, l'affidamento è preceduto da procedura negoziata indetta mediante invito ad almeno cinque operatori economici, scelti sulla base di parametri e criteri oggettivi in relazione alla loro capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria e con criterio di rotazione, mediante apposite indagini di mercato ovvero nell'ambito di sistemi di qualificazione o di elenchi di operatori economici istituiti da una Società del Gruppo con avviso pubblicato nelle forme di cui all'art. 9, paragrafo 2, del RAN e gestiti in conformità ai principi dettati dall'art. 1, paragrafo 2, del RAN. Alla procedura negoziata di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 18 del RAN.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, la Società procedente può prescindere dalla procedura negoziata ad inviti:

- a. nelle prestazioni di opera professionale aventi ad oggetto i servizi di arbitrato e di conciliazione e i servizi legali elencati dall'art. 17 del Codice laddove le considerazioni della Società procedente conducano a basare la scelta dell'affidatario prevalentemente sul rapporto fiduciario. La Società procedente può, comunque, procedere alla scelta dell'affidatario mediante richiesta di preventivo da inviare ad almeno tre professionisti (se sussistono in tale numero soggetti idonei);
 - b. per l'affidamento dei contratti di cui al presente articolo a Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o a Società a queste collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
 - c. per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di prestazioni di opera professionale aventi ad oggetto servizi di arbitrato e di conciliazione e servizi legali elencati dall'art. 17 del Codice di importo inferiore a 40.000 (quarantamila) euro;
 - d. ove ricorrano circostanze che consentano di ritenere non conveniente ovvero non opportuno, in relazione alle esigenze della Società procedente o del Committente, un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente.
4. Fermo quanto stabilito dalla disciplina in tema di documentazione antimafia, ai fini della stipula del contratto la Società procedente verifica l'assenza in capo all'aggiudicatario delle cause di esclusione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del RAN, attestata con dichiarazioni sostitutive. La Società procedente effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni predette ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000. In ogni caso, la Società procedente verifica il certificato del casellario giudiziale dei soggetti di cui al paragrafo 4 dell'art. 7 del RAN, al fine di accertare la veridicità della dichiarazione resa dall'aggiudicatario in merito all'insussistenza di condanne definitive relative ai reati di cui al paragrafo 3, punto i), dell'art. 7 del RAN. In relazione alle prestazioni di opera professionale di cui al precedente paragrafo 3, lett. a), i requisiti di idoneità e quelli generali di affidabilità del professionista sono attestati dall'iscrizione al corrispondente ordine o collegio professionale. In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
5. Qualora ricorrano speciali circostanze, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di documentazione antimafia e dall'art. 108, comma 1, lettera c) del Codice, la Società procedente può motivatamente dare corso alla stipula del contratto nelle more della verifica

dell'effettivo possesso da parte del contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

6. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l'offerta dei concorrenti è corredata da una cauzione prestata, di norma, ai sensi dell'art. 10 del RAN.

Articolo 12

Contratti estranei al Codice

1. La Società procedente che affida Contratti estranei al Codice applica le disposizioni dettate e richiamate dal presente articolo.
2. E' possibile prescindere dal confronto competitivo per l'affidamento di contratti:
 - a) di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 (centocinquantamila) euro;
 - b) per acquisire o per dare esecuzione ad un appalto che il Committente intende aggiudicarsi o si è aggiudicato partecipando ad una procedura di gara o ad un confronto competitivo tra più operatori economici, ovvero che intende acquisire o ha acquisito in esito a negoziazione in regime di libero mercato;
 - c) per svolgere attività commerciali in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea;
 - d) di prestazione di opera professionale a liberi professionisti, singoli o associati, che esercitano professioni intellettuali ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., qualora non configurabili come appalti di servizi;
 - e) a Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o a Società a queste collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
 - f) per i quali si valuti la ricorrenza di circostanze che consentano di ritenere non conveniente ovvero non opportuno, in relazione alle esigenze della Società procedente o del Committente, un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente.

Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato.

Nei casi sopra elencati è fatta salva la possibilità di procedere ai sensi del successivo paragrafo 3.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2, l'affidamento è preceduto da un confronto competitivo, di norma informale e senza preventive forme di pubblicità, indetto mediante invito a presentare offerta rivolto ad almeno tre operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei), scelti, per quanto possibile, con criterio di rotazione e sulla base di parametri e criteri oggettivi in relazione alla loro capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria. La capacità degli operatori economici invitati è accertata mediante

apposite indagini di mercato, ovvero nell'ambito di sistemi di qualificazione o di elenchi di operatori economici gestiti dalla Società procedente ovvero da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla pubblicazione, con le modalità di cui al precedente art. 9, di un avviso di selezione.

4. La disciplina del confronto competitivo, da svolgersi nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, del RAN, è dettata dalla lettera di sollecitazione di offerte, che elenca le cause ostative alla stipula del contratto, le modalità e la tempistica di verifica delle stesse. L'avviso di selezione o la lettera di sollecitazione di offerta riportano quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'art. 7 del RAN. In ogni caso, nel rispetto della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nonché in materia di protezione dei dati personali, la Società procedente acquisisce dall'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta il certificato del casellario giudiziale ovvero un'autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riferito ai soggetti di cui al paragrafo 4 dell'art. 7 del RAN, esclusi i cessati dalla carica, e include tra le cause ostative:
 - a. la condanna definitiva per le ipotesi di reato di cui al paragrafo 3, punto i), dell'art. 7 del RAN a carico dei soggetti di cui al paragrafo 4, esclusi i cessati dalla carica;
 - b. la sussistenza delle cause ostative previste dalla normativa in materia di documentazione antimafia richiamata dal paragrafo 3, punto ii), dell'art. 7 del RAN;
 - c. la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - d. la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
 - e. lo stato di decozione di cui al paragrafo 3, punto v), dell'art. 7 del RAN;
 - f. la carenza di affidabilità professionale per i motivi di cui alla lettera c) del paragrafo 5 dell'art. 7 del RAN;
 - g. la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 3, punto xvii), dell'art. 7 del RAN.

Qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti a una o più cause ostative di cui alle lettere da a. – g. che precedono, viene espletata una indagine reputazionale sull'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con lo stesso.

5. Al confronto competitivo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 18 del RAN. Qualora la Società procedente intenda ricorrere, nelle ipotesi previste al precedente paragrafo 2, lettere da a) – d), al previo svolgimento di un confronto competitivo informale senza preventive forme di pubblicità, in alternativa alla seduta pubblica, le operazioni di gara possono avere luogo in una o più sedute riservate e devono essere adeguatamente verbalizzate, in modo da tracciare le operazioni compiute e le decisioni assunte.
6. Nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario la Società procedente effettua le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. In particolare, nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere a) ed f), e di cui al paragrafo 3 che precedono, le verifiche sono effettuate nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), la stipula del contratto è preceduta da un'attività istruttoria diretta ad accertare l'affidabilità professionale e l'idoneità tecnica dell'appaltatore, nel rispetto dei requisiti di qualificazione nello specifico applicabili ai contraenti e/o subcontraenti, nonché la congruità dell'offerta a fronte delle condizioni economiche applicate al Committente e/o dei prezzi generalmente applicati nel mercato di riferimento da operatori economici di pari livello.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettera d) e nelle ipotesi di appalti di servizi legali, i requisiti di idoneità e quelli generali di affidabilità del professionista sono attestati dall'iscrizione al corrispondente ordine o collegio professionale. In caso di associazione di professionisti e/o di società tra avvocati, i requisiti sono riferiti ai soggetti di cui al paragrafo 4, lettera f), dell'art. 7 del RAN.

Qualora ricorrano particolari e motivate circostanze, la Società procedente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dei requisiti attestati ai sensi del presente articolo.

TITOLO IV

CONTRATTI DI CESSIONE DEI BENI

Articolo 13

Disciplina applicabile (Cessione di beni)

1. La Società procedente che stipula contratti di cessione di beni è tenuta ad applicare le disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le condizioni della cessione sono stabilite da norme di legge, regolamenti, accordi sindacali pregressi, ovvero dalle convenzioni urbanistiche e dagli accordi conclusi con gli enti locali nell'ambito di procedure di valorizzazione immobiliare.
2. Nell'applicazione delle previsioni stabilite dal presente articolo, la Società procedente impronta il proprio operato all'esigenza di garantire l'efficienza, economicità e trasparenza dei risultati, l'assenza di disparità di trattamento, l'imparzialità, la proporzionalità, la tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (qualora applicabili alla fattispecie), la solidità economico-finanziaria e l'onorabilità della controparte contrattuale, nonché il rispetto dei principi del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
3. L'avviso che indice e disciplina la procedura deve essere pubblicato sul Profilo di committente; la Società procedente potrà provvedere alle ulteriori forme di pubblicità che ritenga opportune.
4. Fatte salve le deroghe previste dal successivo paragrafo, l'avviso contiene l'indicazione del valore economico posto a base della selezione e disciplina le modalità di presentazione delle offerte, fissando il termine di scadenza e salvaguardando il principio di segretezza. In questo caso, la selezione della migliore offerta è effettuata con il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al valore economico posto a base della selezione. Nell'ipotesi in cui la migliore offerta sia presentata da più concorrenti, la Società procedente: i) richiede a detti concorrenti di far pervenire entro un termine prestabilito, di norma non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un'offerta migliorativa rispetto a quella presentata; ii) in mancanza di offerte migliorative, alla presenza di detti concorrenti procede alla selezione mediante sorteggio.
5. In caso di vendita di un bene immobile che, come attestato da apposita relazione, risulti difficilmente collocabile sul mercato per la complessità del relativo progetto di sviluppo immobiliare o che presenti scarsa appetibilità per il mercato, ovvero in caso di locazione o affitto di beni immobili, l'avviso può contenere solo l'invito a presentare una manifestazione

di interesse, con o senza previsione di un valore economico di base e/o del termine di scadenza. La Società procedente può negoziare i contenuti del contratto con chi abbia presentato manifestazione di interesse e, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse per il medesimo bene, avviare un confronto competitivo tra gli interessati per la selezione della migliore offerta. La disciplina del confronto competitivo è dettata dalla lettera di sollecitazione delle offerte.

6. In considerazione dell'entità e delle caratteristiche del contratto, la Società procedente può prevedere, nell'avviso ovvero nella lettera di sollecitazione delle offerte, che la selezione abbia luogo tenendo conto, oltretutto del prezzo, anche di altri elementi che rendano l'offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal caso, l'avviso ovvero la lettera di sollecitazione delle offerte debbono specificare i pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione.
7. La ricognizione delle offerte pervenute in risposta all'avviso o alla lettera di sollecitazione avviene con modalità tali da preservare la segretezza delle offerte in seduta pubblica oppure ad opera di un notaio appositamente incaricato. Le operazioni di valutazione delle offerte hanno luogo in una o più sedute riservate, devono essere adeguatamente verbalizzate, in modo da tracciare le operazioni compiute e le decisioni assunte, ad eccezione dei casi in cui la valutazione abbia ad oggetto il solo elemento del prezzo, del quale viene data lettura in seduta pubblica. La seduta pubblica e l'intervento notarile non sono necessari in caso di contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni mobili ed in caso di procedura eseguita in modalità telematica tale da garantire l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurando la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.
8. Per la cessione di beni mobili, la Società procedente può affidare il contratto a seguito di confronto competitivo tra una pluralità di potenziali acquirenti non preceduto da preventive forme di pubblicità, salva l'ipotesi in cui, per la natura o per il valore dell'oggetto del contratto, si ritenga non opportuno ovvero non conveniente svolgere un confronto competitivo. La selezione della migliore offerta è effettuata con il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al valore posto a base del confronto competitivo. Per i beni mobili è consentita, inoltre, l'alienazione diretta, a scomputo del prezzo di acquisto di nuova attrezzatura.
9. Resta fermo che la Società procedente può ricorrere alla trattativa diretta in caso di contratti di cessione di beni stipulati con Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Società alle stesse collegate, ovvero con amministrazioni statali, regioni ed enti territoriali locali, nonché nell'ipotesi in cui i beni oggetto del contratto di cessione, locazione o affitto, ovvero di ogni

altra forma contrattuale di godimento del bene ad essi equiparabile, si trovino in particolare stato di degrado ovvero ricorrano circostanze connesse a vincoli/condizionamenti afferenti il bene che consentano di ritenere non conveniente ovvero non opportuno, un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente. In tali ipotesi, la Società procedente predispone apposita relazione che attesti la congruità del prezzo convenuto in relazione al valore di mercato del bene, lo stato di degrado ovvero i vincoli/condizionamenti che portano ad escludere il confronto competitivo e, in caso di cessione ad una pubblica amministrazione, la destinazione d'uso del bene in relazione all'interesse pubblico perseguito dal cessionario.

10. La Società procedente condiziona la stipula del contratto al preventivo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità in capo al miglior offerente. A tal fine, l'avviso o la lettera di sollecitazione richiede espressamente l'assenza di condanna definitiva per le ipotesi di reato di cui al paragrafo 3, punto i), dell'art. 7 a carico dei soggetti di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, esclusi i cessati dalla carica, e pone a carico del miglior offerente l'onere di presentare i certificati del casellario giudiziario necessari per la verifica. Resta salva la facoltà della Società proprietaria del bene di richiedere, nell'avviso o nella lettera di sollecitazione, ulteriori requisiti di onorabilità. Qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti a una o più cause ostative, viene espletata una indagine reputazionale sull'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con lo stesso.
11. Per assicurare la solidità economico-finanziaria del miglior offerente, la Società procedente può richiedere che tutte le offerte siano corredate, fin dal momento della presentazione, da una cauzione provvisoria, destinata ad essere svincolata solo al momento del pagamento dell'intero corrispettivo o di una sua parte, di importo non inferiore al 2% (due per cento) del valore economico posto a base della selezione, nel rispetto della previsione del paragrafo 1 dell'art. 10 del RAN. In aggiunta o in alternativa, l'avviso o la lettera di invito possono porre a carico del miglior offerente, quando non proceda al pagamento dell'intero corrispettivo all'atto della sottoscrizione del contratto, l'onere di costituire garanzie personali o reali, in aggiunta all'ipoteca legale (ove applicabile), ovvero depositi cauzionali in relazione alla tipologia di contratto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito

1. Avvisi di gara e lettere di invito devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana. I requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati in modo preciso, così come devono essere individuate in modo dettagliato le situazioni ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.
2. Salvo diversa indicazione normativa o motivate circostanze, l'avviso di gara e/o la lettera di invito contengono le seguenti informazioni minime:
 - a) l'indicazione dell'oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l'entità delle prestazioni;
 - b) la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna;
 - c) l'importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;
 - d) nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l'entità degli stessi e la possibilità di presentare l'offerta per uno o più lotti;
 - e) le indicazioni relative all'eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l'esecuzione del contratto;
 - f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) le modalità di compilazione dell'offerta e gli elementi che deve contenere;
 - h) l'indicazione e l'indirizzo dell'ufficio della Società dove le offerte devono essere inviate ed il termine entro il quale esse devono pervenirvi;
 - i) il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta;
 - j) l'indicazione dell'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale;
 - k) l'indicazione che la lettera di invito non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a chi viene invitato ad offrire e che la Società procedente si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'accettazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;
 - l) il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - m) la clausola che riproduce i paragrafi 3, 4 e 5 del precedente art. 7;

- n) i criteri di gestione delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici, in coerenza con la modalità cartacea o telematica della procedura.

Articolo 15

Commissione di gara

1. Salva l'applicazione di diverse disposizioni previste dalla normativa vigente, ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara è nominata una Commissione composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti tra i dipendenti della Società procedente - e, in caso di carenza di organico, delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - dotati di specifiche competenze nella materia oggetto del contratto. Il ruolo di Presidente della Commissione, con la funzione di coordinare le operazioni di gara, è riservato ad un dirigente o ad un quadro. Qualora la valutazione e l'esame dell'offerta tecnica richiedano particolari competenze specialistiche non rinvenibili in organico, possono far parte della Commissione esperti della materia di comprovata professionalità ed affidabilità che non siano dipendenti delle Società del Gruppo. In tal caso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento attesta, con apposita relazione, i criteri oggettivi adottati per la verifica della professionabilità del componente esterno. Per la verifica di affidabilità del componente esterno, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accerta, mediante consegna del certificato del casellario giudiziale da parte dell'interessato (qualora consentito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali), l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 7, paragrafo 3, punto i), del RAN.
2. Salva diversa previsione normativa, in ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso non è richiesto il requisito della specifica competenza nella materia oggetto del contratto per i membri della Commissione di gara e la Società procedente può anche decidere di non procedere alla nomina di una Commissione ma di affidare lo svolgimento delle operazioni di gara ad un dirigente o ad un quadro.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione di gara sono svolte, di norma, da uno dei componenti della Commissione individuato dal Presidente. Nell'ipotesi in cui la procedura di gara, in ragione dell'oggetto del contratto e del criterio di aggiudicazione prescelto, presenti profili di particolare complessità, può essere nominato un segretario diverso dai componenti della Commissione, privo del diritto di voto.
4. La Commissione adempie alle funzioni principali di cui al paragrafo 4 dell'art. 18 del RAN collegialmente e, in caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, decide a maggioranza. La compresenza fisica dei commissari non è richiesta quando gli stessi operano

- a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.
5. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora consentito dalla disciplina in materia, l'esame preliminare degli elementi tecnici dell'offerta può essere demandato ad un'apposita Sottocommissione composta da alcuni dei commissari di cui al paragrafo 1; la valutazione deve essere, comunque, espressa collegialmente.
 6. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nomina i componenti della Commissione con apposita lettera di incarico, che riserva espressamente al Committente e/o alla Società procedente ogni azione in sede civile e penale in caso di comportamenti non conformi alla normativa vigente e al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. I componenti della Commissione sono tenuti a restituire la lettera di nomina sottoscritta per accettazione. Fatte salve le altre situazioni di incompatibilità stabilite dalla disciplina vigente, non può svolgere le attività di Commissario unico e/o far parte della Commissione - ed in caso di nomina ha l'obbligo di rifiutare l'incarico, dandone tempestiva e motivata comunicazione - il soggetto responsabile del capitolato, il soggetto che sottoscrive il contratto, il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, ivi incluso il direttore dell'esecuzione se nominato, nonché chiunque abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diverso da quello aziendale, in relazione ai beni, alle attività o ai soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gara o nella esecuzione del contratto.
 7. Il Presidente stabilisce le tempistiche dei lavori della Commissione e può sospenderne le sedute, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari a preservare la regolarità delle operazioni di gara, comprese le modalità di custodia delle offerte.
 8. È in ogni caso in facoltà della Società procedente nominare soggetti di comprovata esperienza e professionalità, anche non legati ad essa da vincoli di lavoro dipendente, con funzioni di consulenti, nell'ambito della Commissione di gara.

Articolo 16

Prequalifica

1. Nelle ipotesi di procedure ristrette e negoziate precedute dalla pubblicazione di un avviso di gara, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, avvalendosi, se del caso, dell'Unità richiedente, alle operazioni di qualificazione dei soggetti che abbiano richiesto di essere invitati ed approva l'elenco di quelli da invitare. Delle operazioni di qualificazione è redatto apposito verbale.

2. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento provvede a trasmettere le lettere di invito per presentare offerta con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 17

Validità temporale delle offerte

1. Le offerte presentate dal concorrente, fatto salvo quanto di seguito precisato, non possono essere ritirate e impegnano il concorrente dal momento del ricevimento degli atti da parte della Società procedente sino al termine di durata delle stesse.
2. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può richiedere la restituzione dell'offerta e presentare una nuova offerta sostitutiva entro i termini stabiliti.
3. Qualora la Società procedente intenda disporre una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, ovvero apporti modifiche ai documenti da esaminare per la presentazione delle offerte, i nuovi termini e le modifiche suddette debbono essere pubblicati nelle medesime forme dell'avviso con cui è stata indetta la gara, in caso di procedura aperta, ovvero comunicati simultaneamente per iscritto a tutti i soggetti interessati, in caso di procedura ristretta o negoziata.

Articolo 18

Operazioni di gara

1. Salva diversa previsione normativa, nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, in seduta pubblica, la Commissione o il soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 15:
 - a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte; b) provvede all'esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; c) procede all'apertura dei plichi e, quindi, delle buste contenenti la documentazione amministrativa che, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; e) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e provvede all'esclusione di quelle difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; f) salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica le offerte; g) legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente

ed il conseguente ribasso percentuale.

Esaurite le suindicate operazioni:

h) viene predisposta la graduatoria; i) ove ne ricorrano i presupposti, viene disposta la remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento affinché dia corso, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una Commissione specifica all'uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale; l) in mancanza di verifica di congruità, viene formulata la proposta di aggiudicazione.

In caso di attivazione della verifica della congruità delle offerte, gli esiti della stessa, unitamente alla graduatoria finale e alla proposta di aggiudicazione, sono comunicati a tutti gli offerenti a cura del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, la Commissione in seduta pubblica: a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte; b) provvede all'esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; c) procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa che, salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; e) procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica che contrassegna ed autentica, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale, provvedendo alle eventuali esclusioni.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione in una o più sedute riservate: f) valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica: g) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi/prezzi offerti; h) salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegna e autentica le offerte.

Esaurite le suindicate operazioni, la Commissione: m) predispone la graduatoria di gara; n) ove ne ricorrano i presupposti e ove non diversamente disposto dalla disciplina vigente, dispone la remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento affinché proceda, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una Commissione specifica all'uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della

congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale; o) in mancanza di verifica di congruità, formula la proposta di aggiudicazione.

3. In caso di attivazione della verifica della congruità delle offerte, gli esiti della stessa, unitamente alla graduatoria finale e alla proposta di aggiudicazione, sono comunicati a tutti gli offerenti a cura del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento. I componenti la Commissione di gara possono essere assistiti, per le operazioni di controllo e di elaborazione della documentazione, anche da personale dell'Unità emittente.
4. La Commissione di gara svolge collegialmente i seguenti compiti principali:
 - apertura ed esame dei plichi;
 - apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed esame della stessa;
 - apertura e valutazione delle eventuali offerte tecniche;
 - apertura ed esame delle offerte economiche e degli eventuali elementi di tipo quantitativo;
 - redazione della graduatoria;
 - proposte motivate di aggiudicazione (o affidamento) o di annullamento, ovvero per il seguito della negoziazione.
5. Delle operazioni di gara sono redatti uno o più verbali sottoscritti dal soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 15 ovvero, in caso di nomina della Commissione di gara, da tutti i componenti della stessa, nonché dall'eventuale segretario, nei quali sono, tra l'altro, analiticamente riportate: a) le modalità di conservazione dei plichi adottate al fine di assicurare l'integrità della documentazione di gara, nonché l'integrità e la segretezza delle offerte; b) ove le sedute siano sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altra data, le circostanze che hanno determinato la sospensione, nonché l'indicazione delle modalità di luogo e di tempo con cui la seduta verrà ripresa. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altra data, salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Di tali circostanze deve essere data indicazione nel verbale.
6. La proposta di aggiudicazione (o affidamento), ovvero per il seguito della negoziazione, è inoltrata al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
 - a) per la verifica: i) della conformità della procedura seguita ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario alla disciplina vigente e alle altre disposizioni cui il soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 15 o la Commissione di gara erano vincolati; ii) dell'opportunità di procedere alla conclusione del contratto;

- b) per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina vigente.
7. Qualora la proposta di aggiudicazione (o affidamento), ovvero per il seguito della negoziazione, formulata dal soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 15 o dalla Commissione di gara, venga approvata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dell'avvenuta approvazione viene data comunicazione all'aggiudicatario (affidatario).
 8. Resta fermo che la Società procedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 9. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 1, paragrafo 2, del RAN e ferma la necessità di un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara, le operazioni di gara possono avere luogo in una o più sedute riservate se la procedura di gara è eseguita in modalità telematica, tale da garantire la collegialità delle operazioni di cui al paragrafo 4, l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurandone la conformità alle previsioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

Articolo 19

Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente

1. Sono consentite operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di trasformazione, fusione, scissione dalla società da parte di operatori economici che, in forma singola o raggruppata, abbiano richiesto di essere invitati ovvero abbiano presentato offerta ad una procedura per l'affidamento dei contratti di cui al presente documento.
2. In tal caso, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione o alla stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché degli eventuali requisiti richiesti dalla Società procedente per limitare il numero minimo dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.